

국립수목원완충지역 협의기준

제1조 (목적) 이 기준은 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제17조의 규정에 따른 국립수목원완충지역에서의 토지의 형질변경 등 개발행위에 관한 협의기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 이 협의기준은 관계 행정기관의 장 또는 지방자치단체장이 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)제20조에 따른 국립수목원완충지역(이하 "완충지역"이라 한다)에서 「건축법」, 「산지관리법」, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「농지법」 또는 그 밖의 법령에 따라 토지의 형질변경 등 개발행위를 인가·허가 또는 승인하고자 하는 협의를 요청한 경우에 적용한다.

제3조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공용"이란 국가 또는 지방자치단체가 직접 그 사무용·사업용 또는 공무원의 주거용으로 사용하기 위한 시설을 말한다.
2. "공공용"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 공공시설 중 다음 각 목의 시설을 말한다.
 - 가. 도로·공원·광장·녹지
 - 나. 하천·유수지·하수도·구거
 - 다. 방재시설(방화설비·방풍설비·사방설비)

라. 행정청이 설치하는 주차장

3. "광릉숲"이란 광릉(조선조 제7대 임금이 세조의 능)을 중심으로 한 국유림과 완충지역에 포함한 토지를 말한다.

제4조 (행위제한) ① 완충지역 안에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하기 위하여 협의하는 경우를 제외하고는 개발행위 등을 할 수 없으며, 국립수목원장은 광릉숲 산림생태계 보전에 지장이 없도록 협의하여야 한다.

1. 공용, 공공용 시설

2. 다음 각 목의 1에 해당하는 건축물로서 층수 3층 이하, 건축면적 200제곱미터(연면적 600제곱미터 미만) 미만인 경우

가. 단독주택(단독, 다중, 다가구주택), 공동주택(다세대주택에 한한다)

나. 제1종 근린생활시설(「건축법 시행령」 제3조의5, 별표 1). 다만, 이·미용원, 일반목욕장 및 세탁소는 제외한다. <전문개정>

다. 문화 · 교육시설 · 어린이집

라. 임산물가공시설과 제1차 산업 생산품 가공공장으로서 주변 광릉숲 보전에 지장이 없다고 인정되는 시설

마. 기타 광릉숲 보전 및 안전에 지장이 없다고 인정되는 시설물 또는 공작물의 설치

3. 농 · 립 · 수산시설(창고 또는 판매시설)로서 건축면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 대지면적이 3,000제곱미터 미만인 시설

4. 기존 건축물을 종전과 같은 규모 내에서 당초의 용도대로 사용하고
자 하는 경우(대수선·개축·재축을 포함한다)
5. 기존 건축물을 종전과 같은 규모 또는 제2호·제3호에서 정한 규모
내에서 제2호·제3호에서 정한 용도로 사용하고자 하는 경우(대수선
· 개축·재축을 포함한다)
6. 문헌 등 기록에 의하여 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」
등 관련 법률에 따라 문화재를 복원·보존·유지하기 위하여 건축하
는 경우
7. 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따라 지정·등록
된 전통사찰이 전통사찰보존지에서 전통사찰의 보존·유지 및 발전
· 수행환경개선을 위하여 관계행정기관의 장 또는 전통사찰보존위
원회의 허가 등을 받아 건축하고자 하는 경우

② 관계행정기관의 장 또는 지방자치단체장이 법 제20조에 따라 협의
한 내용 중 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하고자 할
때 그 변경 내용을 국립수목원장에게 통보한 경우 법 제20조에 의한
협의 절차를 이행한 것으로 본다.

1. 협의한 건축물의 규모 또는 면적을 축소하는 경우
2. 건축물의 규모 및 면적의 증가 없이 신청인의 명의를 변경하는 경
우
3. 협의구역의 경계 변경 없이 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한
법률」 제78조부터 제80조, 제84조에 따라 그 면적이 증감되는 경우

제5조 (권장사항) 국립수목원장은 제4조 각 호의 1의 개발행위에 대한 허가·인가 또는 승인권자에게 다음 사항을 반영해 줄 것을 요청할 수 있다.

1. 토지의 형질을 변경할 때 발생하는 절개지와 사면은 건전한 생태환경조성을 위하여 국내자생식물과 향토수종의 식재
2. 건축물은 주변경관과 어울리도록 친환경적으로 건축
3. 건축물의 경우 대지면적의 20퍼센트 이상 식수 등 조경
4. 산림과 인접한 건축물의 위치는 산림으로부터 수고높이 이상의 이격 공간 유지

제6조 (재검토기한) 국립수목원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.